

1502837-89.2022.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins - SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502837-89.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502837-89.2022.8.26.0322

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Xavier Franco

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra BRUNO XAVIER FRANCO qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de julho de 2022, por volta das 15h30min, na Rua José Morotti, n. 250, bairro Teisuke Kumassaka, Lins, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico, 10 (dez) porções de porções de cocaína, totalizando peso líquido de 2,26 (dois gramas e duzentos e sessenta miligramas) e 19 (dezenove) porções de crack, com peso líquido total de 5,02 g (cinco gramas e vinte miligramas) - fls.70/72.

O réu foi preso em flagrante delito (fl. 01/03).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.48/49)

Defesa Prévia (fls. 92/99).

A denúncia foi recebida e foi designada audiência (fls. 111/113).

Na audiência foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Em memorias, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 142/146).

A Defesa pediu a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Em caso de não entendimento, que a conduta seja desclassificada para a prática do art.

28 da lei 11.343/06. A atenuante prevista no art. 65, I, do CP deve ser aplicada (fls. 152/158).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória de entorpecente (fls. 24/29), laudo toxicológico definitivo (fls. 132/134) e prova oral colhida.

A autoria também está suficientemente demonstrada

A testemunha de acusação Carlos Eduardo Nunes, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 09. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento. O local é conhecido por vendas de drogas. Visualizaram "Bruninho" atravessando a rua. Percebeu que o réu se livrou de um objeto. Realizaram a abordagem. O objeto dispensado tratava-se de uma meia contendo porções de cocaína e crack. Bruno estava com a quantia de R\$93,00 e um celular. Havia mais pessoas no local e, após a abordagem, houve uma aglomeração. Conhece o acusado nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. Não localizaram qualquer balança de precisão ou saco plástico de embalagem. Após a abordagem foram informados que a casa na frente da qual o acusado se encontrava é utilizada para embalagem de entorpecentes. Bruno não tentou empreender fuga. Reiterou que viu o acusado dispensando a meia com as drogas (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Thiago Monteiro Budoia, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 11. Em juízo, relatou que estava em patrulhamento pelo local. O bairro é conhecido por intenso tráfico de drogas. O Sargento Eduardo visualizou Bruno dispensando algo. Realizaram a abordagem. O acusado portava uma quantia em espécie e um celular. O objeto dispensado pelo acusado era uma meia contendo entorpecentes. As drogas estavam prontas para venda. O autor dos fatos nada disse em relação aos entorpecentes. Conhece Bruno nos meios policiais. O acusado estava em frente a uma residência desabitada. Não localizaram qualquer balança de precisão ou peneira. A droga foi localizada no chão. Bruno não tentou fugir (mídia digital/SAJ).

O réu Bruno Xavier Franco, em solo policial, disse que nada tem contra os policiais que efetuaram sua prisão. Não sofreu qualquer tipo de violência. Prefere não se manifestar sobre os fatos (fls. 15). Em audiência de custódia, disse que trabalha como ajudante de pintor. É usuário de maconha. As drogas foram localizadas do outro lado da rua. Não possui qualquer relação com os entorpecentes. Em juízo, disse que possui passagem pela Fundação Casa por quebra de Liberdade Assistida. É viciado em maconha e cocaína. Negou os fatos. Iria cortar o cabelo com seu amigo, momento em que foi abordado. Os policiais pegaram a droga que estava do outro lado da rua e disseram que caso ele tivesse alguma arma para entregar, seria liberado da abordagem. Como não possuía qualquer arma de fogo, os policiais disseram que iriam culpa-lo pelos entorpecentes. Não atravessou a rua. Negou ter dispensado qualquer meia. Já foi abordado pela polícia quando menor de idade. O dinheiro que estava em sua posse era oriundo de seu trabalho (mídia digital/SAJ).

Importante consignar que, quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em Juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013)

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir às suas declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, os policiais militares, de forma segura, verossímil e harmônica, declararam que o réu estava em um local que é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas e, quando os policiais se aproximaram, o réu dispensou uma meia contendo porções de cocaína e crack, embaladas para comercialização. Em abordagem pessoal, os policiais encontraram também a quantia de R\$93,00 (noventa e três reais) com o réu.

O laudo toxicológico definitivo constatou a presença de cocaína nas amostras examinadas.

Vê-se, portanto, que o depoimento dos policiais que abordaram o réu está em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, enquanto que a negativa do réu acerca da autoria do crime de tráfico de drogas mostra-se frágil e inconsistente diante do conjunto probatório.

Em outras palavras, o enredo apresentado em Juízo pelo réu foi enfraquecido pelos depoimentos seguros dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Cabe ressaltar que os policiais militares não tinham motivos para alterar a dinâmica dos acontecimentos somente para incriminar o réu, não havendo razão para crer que se trata de hipótese de perseguição ou de flagrante forjado. Avançando, quanto ao elemento subjetivo, o art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06, a contrario sensu, dá as coordenadas da caracterização do tráfico de drogas ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Ora, o réu trazia consigo 10 (dez) porções de porções de cocaína, totalizando peso líquido de 2,26 (dois gramas e duzentos e sessenta miligramas) e 19 (dezenove) porções de crack, com peso líquido total de 5,02 g (cinco gramas e vinte miligramas), quantidade incompatível com o consumo pessoal. Além disso, é conhecido dos meios policiais, estava em ponto de tráfico de drogas e dispensou a meia contendo a droga e atravessou a rua ao ser avistado pelos policiais militares. Ademais, a mera alegação de ser o réu usuário não afasta, por si só, a condição de traficante.

Cumpra lembrar que, para a caracterização do delito de tráfico, não se exige a comprovação dos atos de comércio. É que o artigo 33 da Lei de Drogas possui múltiplo conteúdo, de maneira que basta a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal para a sua configuração, como ocorreu na hipótese vertente, pois o réu trazia consigo entorpecente para fins de tráfico.

Portanto, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo estão bem demonstrados nos autos.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, não estão presentes as circunstâncias preponderantes estabelecidas no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, e não há circunstância judicial (art. 59, CP) desfavorável ao réu, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, há atenuante prevista no inciso I do art. 65 do CP (agente menor de vinte e um anos). No entanto, como a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, mantenho a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o réu é primário e não tem antecedentes criminais (fl. 41/42). Ademais, os elementos dos autos não comprovam que o réu se dedica a atividades criminosas ou que integra organizações criminosas, sendo aplicável, na hipótese, a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06.

Como a quantidade de droga que o réu tinha trazia consigo não é expressiva, entendo que a redução deve ser feita em seu patamar máximo, isto é, 2/3 (dois terços), adequada e condizente ao caso concreto, perfazendo 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O tráfico privilegiado não é crime equiparado ao hediondo, conforme recentes decisões dos Tribunais Superiores.

Assim, com base no art. 33, §2º, "c" e §3º, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal, entendo suficiente para reprovação e prevenção do crime estabelecer o regime aberto para cumprimento da pena.

Atento à condição financeira do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo sentido, não sendo o tráfico privilegiado crime hediondo, observados os requisitos legais (art. 44, CP), a substituição da pena corporal por restritiva de direito é socialmente recomendável (art. 44, §3º, CP). Por isso, substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, §3º, CP, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu BRUNO XAVIER FRANCO como incurso no artigo 33, caput, c/c § 4º da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão no regime

inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, §3º, CP, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo vigente à época do fato. Entendo que as exigências legais para manutenção da prisão preventiva não estão mais presentes. Assim, REVOGO a prisão preventiva, podendo o réu recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova antes dos autos serem remetidos ao arquivo. Oficie-se oportunamente.

Decreto a perda do dinheiro apreendido em poder do réu. O dinheiro apreendido em espécie deverá ser destinados à Caixa Econômica Federal para ser, oportunamente, transferido ao FUNAD, nos termos do artigo 62-A da Lei n. 11.343/2006.

Não é o caso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, à luz do artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA